

المسألة الثانية

ترجمة المسألة الثانية: هل التنصيص على العلة أمر بالقياس أم لا؟

١- ما معنى التنصيص على العلة؟

٢- ما معنى كون التنصيص على العلة أمر بالقياس؟

٣- تحرير محل النزاع في هذه المسألة.

٤- مذاهب العلماء في محل الخلاف.

٥- أدلة كل مذهب مع الرد على المخالفين.

٦- المذهب الراجح في المسألة.

٧- هل الخلاف في هذه المسألة ثمرة في الفروع الفقهية أم لا؟

٨- كيف توفق بين ما قاله النظام هنا من أن التنصيص على العلة أمر بالقياس وبين ما قلته في المسألة السابقة من أن العمل بالقياس مستحيل؟

* ما معنى التنصيص على العلة : أن يذكر الشارع الوصف الصالح للتعليل بعبارة تدل على التعليل سواء أكان ذلك بصريح اللفظ أو بالإيماء.

* مثال التنصيص على العلة بصريح اللفظ: قوله الشارع "حرمت الخمرة لكونها مسكرة".

* مثال التنصيص على العلة بطريق الإيماء: قوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا)، فيفهم من اقتران الحكم وهو (الجلد) بالوصف (بالزنا)، أن الزنا علة لهذا الحكم.
(الإيماء: فهم التعليل من إضافة الحكم للوصف المناسب).

* معنى كون التنصيص على العلة أمر بالقياس: أي أن المجتهد إذا وجد الشارع قد نص على علة الحكم في محل ما، هل يستنبط من هذه العلة تعليل محال أخرى بها؟ أي ينقل الحكم من المحل المنصوص على العلة فيه إلى المحل الآخر حتى ولو فرض أنه لم يوجد دليل يدل على وجوب العمل بالقياس شرعاً؟ لأن التنصيص على العلة أمر بالقياس.

٣- تحرير محل النزاع في هذه المسألة:

1) الجميع متفقون على أن التنصيص على العلة يكون أمراً بالقياس إذا وجد دليل شرعي على وجوب العمل بالقياس شرعاً.

٢) الجميع متفقون على أن التنصيص على العلة يكون أمراً بالقياس إذا كانت الفروع الغالبة في العلل تعليلها من المحل الذي وجدت فيه إلى محل آخر.

٣) الجميع متفقون على أن التنصيص على العلة يكون أمراً بالقياس إذا كانت العلة وصفت كما يقول قائل كل غلات لفقره.

المنزاع (المحل): انحصر محل النزاع بين العلماء في التنصيص على العلة إذ لم يوجد دليل شرعي يدل على وجوب العمل بالقياس شرعاً، ولم يكن العرف الغالب في القياس العلة تعديتها، ولم تكن العلة وصفاً مناسباً للحكم.

٤- مذاهب العلماء في محل الخلاف:

ثلاثة مذاهب:

١) المذهب الأول: وهو مذهب النظام وأبي الحسين البصري من المعتزلة وبعض الفقهاء كالإمام أحمد بن حنبل وأبي بكر الرازي المعروف بالجصاص من الحنفية وأبي الحسين الكرخي من الحنفية: أن التنصيص على العلة يكون أمراً بالقياس مطلقاً، أي سواء كان التنصيص على العلة في جانب الفعل كقول القائل "تصدق على فلان لفقره" أم في جانب الترك كقول القائل "لا تأكل هذه التفاحة لكونها حامضة".

(الصورة الخامسة - ص ٢٨)

٢) المذهب الثاني: وهو مذهب أبي عبد الله البصري من المعتزلة: أن التنصيص على العلة يكون أمراً بالقياس في جانب الترك دون جانب الفعل.

٣) المذهب الثالث: مذهب الجمهور والمختار للقااضي البيضاوي: أن التنصيص على العلة لا يكون أمراً بالقياس مطلقاً لا في جانب الفعل ولا في جانب الترك.

لماذا لم يصرح البيضاوي بذكر المذهب الثالث وهو المذهب المختار؟

للإشعار بالدليل به فاكتمى بذكر الدليل عن ذكر المذهب.

٥- أدلة كل مذهب مع الرد على المخالفين: (قياس منطقي استثنائي: قياس مقسم - مقدم - تالي)

١) دليل المذهب الأول: لو لم يكن التنصيص على العلة أمراً بالقياس لكان التنصيص عليها عبثاً، لكن التالي باطل، فيبطل المقدم ويثبت نقيضه وهو أن التنصيص على العلة أمر بالقياس مطلقاً وهو المطلوب.

* أما الملازمة: فلائنه لا يعقل لكون التنصيص على العلة فائدة إلا كونها أمراً بالقياس.

* وأما الاستثنائية: أي دليل بطلان التالي: فلأن خلو التنصيص على العلة عن فائدة عبث،

والعبث في كلام الشارع محال، لأن العبث واللغو يتنزه عنه كلام العقلاء من الناس فلأن يتنزه عنه كلام الشارع سبحانه وتعالى أولى.

الجواب عن هذا الدليل : ١- أننا لا نسلم الملازمة، وذلك لأننا لا نسلم حصر الفائدة من التنصيص على العلة في كونه أمراً بالقياس، إذ يحتمل أن تكون الفائدة من التنصيص على العلة هي تحقير المكلف على الامتثال، فالمكلف متى عرف علة الحكم كان ذلك أدعى إلى قبول الحكم.

(دليل المذهب الثاني): أن أهل العرف "أهل اللغة" يفهمون من قول القائل لغيره "لا تأكل هذه التفاحة لكونها حامضة"، لزوم ترك أكل كل حامض، ولا يفهمون من قول القائل لغيره "كل هذه التفاحة لكونها حلوة" لزوم أكل كل حلو، وكلام الشارع ينزل على ما يفهمه أهل اللغة في كلامهم، فدل ذلك على أن التعليل على العلة يكون أمراً بالقياس في جانب الترك لا في جانب الفعل.

الجواب عن هذا الدليل: هذا الدليل خارج عن محل النزاع، وذلك لأن وصف الحموضة وصف مناسب للترك، وقد تقدم في تحرير محل النزاع أن الجميع متفقون على أن التنصيص على العلة يكون أمراً بالقياس إذا كانت العلة وصفاً مناسباً للحكم.

دليل المذهب الثالث: وهو مذهب الجمهور والمختار للبيضاوي والشافعية: أن التنصيص على العلة ليس أمراً بالقياس مطلقاً لا في جانب الفعل ولا في جانب الترك.

أي أن الشارع لو قال مثلاً: "حرمت الخمر لكونها مسكرة"، فإنه يحتمل احتمالين:

* الاحتمال الأول: احتمال الإطلاق: أي حرمت الخمر لعلّة تحريمها الإسكار مطلقاً سواء أكان حاصلًا من الخمر أو من غيرها، وبناءً على هذا الاحتمال يكون التنصيص على العلة أمراً بالقياس.

* الاحتمال الثاني: احتمال التقييد: أي حرمت الخمر لعلّة تحريمها الإسكار الحاصل من الخمر خاصة دون غيرها، وبناءً على هذا الاحتمال لا يكون التنصيص على العلة أمراً بالقياس.

والاحتمالان متساويان، فترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح باطل، فيثبت بذلك أن التنصيص على العلة ليس أمراً بالقياس في جانب الترك، وإذا ثبت أن التنصيص على العلة ليس أمراً بالقياس في جانب الترك لا يكون أمراً بالقياس في جانب الفعل

من باب أولى، وذلك لأن ترك الفعل لا يكون إلا للمضرة وفي هذا الفعل لا للإتيان بالفعل لا يكون إلا للمصلحة، واعتناء الشارع بدرء المفسد أشرف من اعتناؤه بجلب المصالح.

اعترض على هذا الدليل باعتراضين:

١- الاعتراض الأول: لا نسلم أن الاحتمالين متساويان، بل احتمال الإطلاق أرجح من احتمال

التقييد لأمرين:

* إما لأن الأصل في العلة أن تكون متعددة وغير قاصرة على المحل الذي وجدت فيه.

* أو لأن تكون العلة وصفاً مناسباً للحكم.

وبناءً عليه يكون التنصيص على العلة أمراً بالقياس مطلقاً وهو المطلوب.

الجواب عن هذا الاعتراض: أن هذا الدليل خارج عن محل النزاع، وذلك لأن كلامكم أن احتمال

الإطلاق أرجح على احتمال التقييد لأحد السببين: إما لكون العرف الغالب في العلل أن تكون

متعدية وغير قاصرة على المحل المنصوص فيه، وإما لأن العلة وصفاً مناسباً للحكم، لأنه قد

تقدم في تحرير محل النزاع أن محل النزاع محصور في التنصيص على العلة المجردة، وبالتالي

يكون كلامكم باطلاً.

٢- الاعتراض الثاني: أن الاحتمالات المذكورة إنما هي في المثال الأول الذي ذكرتموه وهو قول

الشارع (حرمت الخمر لإسكارها)، إنما لو تغيرت العبارة وقال الشارع "حرمت الخمر وعلة

التحريم هي الإسكار"، لا يتصور احتمال التقييد ولم يبق إلا احتمال الإطلاق، فيكون معنى

الكلام حرمت الخمر وعلة التحريم هي الإسكار مطلقاً سواء أكان الإسكار حاصلًا من الخمر أم من

غيرها، وبناءً عليه يكون التنصيص على العلة أمراً بالقياس مطلقاً، وهذا هو المدعي.

الجواب عن هذا الاعتراض: سلمنا لكم أنه إذا قال الشارع "حرمت الخمر وعلة الحرمة الإسكار"،

انتفى احتمال التقييد ولم يبق إلا احتمال الإطلاق، لكن في هذه الحالة يكون الحكم ثابتاً في كل

الصور بعموم اللفظ لا بالقياس.

٦- كيف توفق بين ما قاله النظام من أن التنصيص على العلة أمر بالقياس وبين ما قاله في

المسألة السابقة من أن العمل بالقياس مستحيل؟

* كلام الشيخ البيضاوي: أن في المسألة السابقة من أن العمل بالقياس مستحيلاً في حالة عدم

التنصيص على العلة.

* أما في حالة التنصيص على العلة يكون أمراً بالقياس.

* أما كلام الإمام الغزالي: أن في حالة التنصيص على العلة يكون الحكم مستفاداً من عموم اللفظ وليس بالقياس.

٧- هل الخلاف في هذه المسألة له أثر في الفروع الفقهية أم لا؟

الخلاف في هذه المسألة ليس له أثر في الفروع الفقهية، وإنما هي قضية من قضايا الجدل والمناظرة وصحة النص وتهذيب العقول.

٨- المذهب الراجح في هذه المسألة: هو المذهب الثالث.

(قال البيضاوي: "قال النظام والبصري وبعض الفقهاء أن التنصيص على العلة أمر بالقياس فيثبت الحكم في كل الصور بالنص".

اقرأ هذا الدليل بعناية:

(أ) ضع علامة (✓) أو (X):

١- التنصيص على العلة معناه أن يذكر الشارع الوصف الصالح للعلية بعبارة تدل على التعليل. ()

٢- الجميع متفقون على أن التنصيص على العلة يكون أمراً بالقياس مطلقاً إذا وجد دليل شرعي يدل على وجوب العمل بالقياس شرعاً. (✓)

٣- الجميع متفقون على أن التنصيص على العلة يكون أمراً بالقياس إذا كانت العلة وصفاً مناسباً للحكم. (X)

٤- الجميع متفقون على أن التنصيص على العلة لا يكون أمراً بالقياس إذا كانت الفروع الغالبة في العلل أن تكون متعددة وغير قاصرة. (X)

٥- مذهب النظام والبصري وبعض الفقهاء أن التنصيص على العلة أمر بالقياس مطلقاً. (✓)

٦- مذهب عبد الله البصري أن التنصيص على العلة يكون أمراً بالقياس في جانب الفعل دون جانب الترك. (X) ٧

٧- مذهب الجمهور والبيضاوي أن التنصيص على العلة ليس أمراً بالقياس مطلقاً لا في جانب الفعل ولا في جانب الترك. (✓)

8- الخلاف في هذه المسألة ليس له أثر في الفروع الفقهية مطلقاً. (✓).

تم الانتهاء من المسألة الثانية

اعداد صلاح دعبس

دعواتكم بالتوفيق ان شاء الله لنا جميعا يارب العالمين